

Anexo I

NDA

Cliente: GrandBusiness

DESEC SECURITY

**Anexo I – Acordo de Confidencialidade**

A **CONTRATANTE** (GRAND BUSINESS) e a **CONTRATADA** (DESEC SECURITY) acordam entre si:

1. A **CONTRATANTE** entrega a **CONTRATADA** informação de sua propriedade relativos às configurações de segurança de seus dispositivos informáticos sujeitos ao objeto da atividade contratada (Teste de Intrusão).
2. A informação entregue pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** e vice versa, relacionado ao objeto ou mesmo produto da atividade contratada se constitui Informação Confidencial.
3. A **CONTRATADA** se obriga a:
  - a. Manter em caráter sigiloso a Informação Confidencial e não disponibilizá-la a terceiros sem o consentimento da **CONTRATANTE**.
  - b. Utilizar a Informação Confidencial exclusivamente para a atividade contratada e tarefas definidas no escopo deste trabalho.
  - c. Restituir toda a Informação Confidencial toda vez que esta for solicitada pela **CONTRATANTE**.
  - d. Destruir toda Informação Confidencial com solicitação e consentimento da **CONTRATANTE**, a qual a **CONTRATADA** deverá provar tal destruição.
  - e. Revelar a Informação Confidencial somente às pessoas cujo conhecimento é indispensável para atender a finalidade da atividade contratada. Estas pessoas devem manter as obrigações aqui previstas e a **CONTRATADA** responderá somente a elas.
  - f. Eliminar toda cópia eletrônica e/ou impressa da Informação Confidencial de qualquer equipamento informático ou outros equipamentos de apoio, salvo autorização expressa da **CONTRATANTE**, uma vez que o trabalho seja finalizado.
4. A **CONTRATADA** está liberada de sua obrigação em guardar segredo da Informação Confidencial caso:
  - a. As evidências fornecidas pela **CONTRANTE**, sejam de prévio conhecimento da **CONTRATADA** em período anterior à atividade contratada.
  - b. As informações sejam publicamente conhecidas sem que resultem no descumprimento da **CONTRATADA** ou de um terceiro sujeito a uma obrigação de confidencialidade.
  - c. Exista uma obrigação jurídica de fornecimento da informação. Neste caso a **CONTRATADA**, poderá revelar somente o mínimo de Informação Confidencial necessário para o cumprimento da exigência legal. Neste caso, a informação apenas será fornecida depois da notificação formal a ambas as partes. Este direito também poderá ser exercido pela **CONTRATADA** no dia do vencimento do prazo para provimento desta informação, descrito no requerimento jurídico.
5. A **CONTRATADA** está ciente que:
  - a. A **CONTRATANTE**, não outorga nenhuma garantia a respeito da Informação Confidencial, salvo que este conteúdo é de sua propriedade e tem todo direito em revelá-la.
  - b. A Informação Confidencial pode conter erros, ser inexata, não ser aplicável ou não se destinar à questão da atividade contratada.
  - c. A **CONTRATADA** é exclusivamente responsável pela atualização da Informação Confidencial, o uso que ela outorgue e os efeitos que esta atualização resulte.
  - d. A Informação Confidencial tem um valor estratégico para a **CONTRATANTE**.
6. A **CONTRATANTE** está ciente que:
  - a. Os documentos entregues (impressos ou eletrônicos) serão de acesso exclusivo aos responsáveis pela empresa contratante e/ou área contratante.